

1502241-27.2022.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE FELIX DA SILVA

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos.

JOSE FELIX DA SILVA foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, ao que consta, no dia 19 de setembro de 2022, por volta ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba 2ª Vara Criminal

Av. Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502241-27.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502241-27.2022.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE FELIX DA SILVA

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos.

JOSÉ FELIX DA SILVA foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, ao que consta, no dia 19 de setembro de 2022, por volta das 12 horas, na Rua Belo Horizonte, nº 1, escadão, Carapicuíba trazia consigo e vendia, para entrega a consumo de terceiros, 13 (treze) porções de Maconha, 33 (trinta e três) Eppendorf's contendo Cocaína, 16 (dezesesseis) porções de cocaína e 07 porções de Crack, substâncias que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida em 29 de setembro de 2022 (fls.73), sobrevindo citação pessoal e resposta escrita em audiência.

Ratificado o recebimento da denúncia, prosseguiu-se com regular instrução, realizada nesta data, com oitiva de testemunhas e interrogatório. Em debates, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu nos termos da denúncia, sem aplicação do redutor. A defesa requereu a absolvição do acusado, por ausência probatória e fez pedidos subsidiários.

É o relatório

Fundamento e decido.

A materialidade delitiva está comprovada pelo laudo de exame químico toxicológico (fls.81/83).

Perante a autoridade o réu confessou os fatos. Em juízo, alterou sua versão e disse que não estava traficando. Apenas foi até o local para comprar entorpecentes, em razão do seu vício.

A negativa restou isolada.

Os policiais civis Adilson e Marcos, sob o crivo do contraditório, ratificaram integralmente as declarações anteriores e disseram que receberam informação anônima, que em conhecido ponto de tráfico de drogas, um indivíduo realizava a mercancia de entorpecentes. Na denúncia foi informado, ainda, as características físicas do traficante. Assim, se dirigiram para o endereço sobredito e imediatamente visualizaram o acusado em atitude suspeita. Observaram que compradores de entorpecentes chegavam próximo a ele, em seguida lhe entregavam o dinheiro. Em ato contínuo, o acusado pegava a droga e entregava ao "cliente". Abordado, em revista pessoal foi uma sacola contendo os entorpecentes, bem como a quantia de R\$ 32,00 em notas miúdas. Por fim, disseram que não conheciam o acusado em abordagens policiais anteriores.

Note-se que os policiais descreveram detalhadamente, e de forma coesa, os fatos, bem como acrescentou que não tinha nada contra o réu, que sequer o conheciam. Não há qualquer dado objetivo para afastar os depoimentos e não faz sentido crer que desejavam incriminar uma pessoa inocente que não conheciam e deixassem os verdadeiros culpados impunes.

Por fim, estatui o artigo 52 da Lei de Tóxicos, 11.343/06, que, na classificação do delito, deverá o magistrado proceder à análise da quantidade e natureza da substância apreendida, do local e condições em que se desenvolveu a conduta e aos antecedentes do agente.

In casu, foram apreendidos em poder do acusado porções individualizadas de drogas e dinheiro, o que é compatível com o tráfico de drogas.

Diante desse quadro, a procedência da ação é de rigor.

PASSO A DOSAR A PENA.

Primeira fase: Atendendo aos ditames do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei 11.346/06, observo que inexistem circunstâncias concretas, além das já consideradas pelo legislador ao estabelecer o preceito secundário da norma penal incriminadora, que sejam aptas a ensejar a majoração da reprimenda nesta primeira fase, razão pela qual a fixo no mínimo legal de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Segunda fase: presente a circunstancia agravante da reincidência específica (fls.78/79 - Foro de Ibiúna - 1ª Vara. Ação Penal - Processo 0005069-

56.2015.8.26.0238), razão pela qual aumento a pena em 1/5, passando para 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na terceira fase: incabível a aplicação do redutor, diante da reincidência do

acusado.

Ausentes outras causas modificadoras, torno definitiva a pena acima.

O valor do dia-multa deverá ser arbitrado em seu mínimo legal, já que ausentes elementos que pudesse majorá-lo.

Fixo para o réu, o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, bem como por ser o único compatível com o crime de tráfico de drogas de tais proporções, delito este responsável pelo recrudesimento da violência e da intranquilidade social posto que responsável indiretamente pela prática de inúmeros outros delitos patrimoniais perpetrados por usuários que não possuem dinheiro para sustentar o vício, além da já conhecida desagregação da instituição familiar.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO PARA CONDENAR O RÉU JOSE FELIX DA SILVA, filho de OTACILIO FELIX DA SILVA e ANTONIA BISPO DA SILVA, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 à pena de 06(seis) anos de reclusão, em regime fechado e 600 (seiscentos) dias-multa no seu valor mínimo unitário.

O réu será mantido na prisão em virtude de ter permanecido preso durante toda a instrução criminal. Ademais, a presente condenação indica, ante a ausência de benefícios sub-rogados da prisão, probabilidade acentuada e concreta do réu frustrar a execução da lei penal.

Deixo de aplicar a regra contida na Lei nº 12.736, de 30 de novembro de 2012, que deu novas regras ao instituto da detração penal, por ser a mesma, em meu entender, inconstitucional, em razão da violação do princípio da individualização da pena, do princípio do juiz natural e do princípio da isonomia.

Expeça-se guia de recolhimento.

Decreto o perdimento do valor apreendido em favor da União. Oficie-se.

Custas na forma da lei.

Publicada em audiência saem os presentes intimados.

P.R.I.

Carapicuíba, 07 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA